

FRAGMENTO ACADÉMICO — Avance 1

Ley 1564 de 2012 — Código General del Proceso (Colombia). Artículos sobre la demanda, su inadmisión y la interrupción de la prescripción.

Nota: reproducción parcial y resumida con fines didácticos. Verifique siempre contra el texto oficial y vigente.

Artículo 82. Requisitos de la demanda.

La demanda con que se promueva todo proceso deberá contener:

1. La designación del juez a quien se dirige.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales.
3. El nombre, el domicilio y el número de identificación del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
6. La petición de las pruebas que se pretende hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.
7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.
8. Los fundamentos de derecho.
9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.

Artículo 90. Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda.

El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. (...) El juez declarará inadmisibile la demanda:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.
3. Cuando las pretensiones se hayan acumulado indebidamente.
4. Cuando el demandante sea incapaz o no actúe por conducto de su representante.
5. Cuando el poder conferido no sea suficiente.
6. Cuando la demanda carezca de los requisitos relativos a la individualización de las pretensiones o de sus fundamentos de hecho.

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días. Si no lo hiciere, el juez la rechazará.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla.

Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora.

La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se

produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

Artículo 118. Cómputo de los términos.

En ningún término se contará el día en que este comience a correr, y sí aquel en que termine. Los términos de días que en este código se establecen para las partes se entienden como hábiles; los demás términos, y todos los del juez, son de días calendario. Los términos que venzan en día inhábil se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.